

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2010-1]거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

《[문제1] 수익적 처분의 발령을 신청한 甲에 대하여 관할 행정청 A는 이를 거부하였다. 甲은 거부처분취소소송을 제기하여 인용판결을 받았고, A의 항소 포기로 동 판결은 확정되었다. 위 확정판결에도 불구하고 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우들을 논하시오. (50점)》

<문제1> 거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 수익적 처분의 거부처분취소소송에서 인용판결이 확정되었음에도 불구하고 행정청 A가 다시 거부처분을 할 수 있는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <거부처분취소판결의 기속력에도 불구하고 행정청이 재차 거부처분을 할 수 있는 예외적인 경우와 그 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분취소판결의 기속력에 반하지 아니하여 행정청 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우를 논한다.

II. 확정판결의 기속력

1. 기속력의 의미 및 특성

- 취소판결의 기속력은 확정된 취소판결의 실효성을 확보하기 위하여, 판결의 내용과 모순되는 행위를 반복할 수 없도록 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 효력이다. ("행정소송법 제30조 제1항") 이는 소송 당사자 및 법원을 구속하는 일반적인 기판력(既判力)과 구별되는 행정소송 특유의 효력이다. 기속력은 행정청의 자의적인 행정 작용을 방지하고 행정의 합법성을 확보함으로써 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 기속력의 내용(재처분 의무와 반복 금지 의무)

- 거부처분 취소판결이 확정된 경우, 기속력은 행정청에게 다음과 같은 의무를 부과한다.

(1) 재처분 의무 (적극적 의무)

- 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 적극적인 의무를 부담한다. ("행정소송법 제30조 제2항") 판결이 거부사유를 위법하다고 판단했으므로, 원칙적으로 행정청은 위법 사유를 제거하고 신청된 수익적 처분을 발령해야 할 의무를 진다.

(2) 반복 금지 의무 (소극적 의무)

- 행정청은 법원이 위법하다고 판단한 사유와 동일한 사유를 근거로 동일한 내용의 처분을 다시 해서는 안 된다. 이 의무는 기속력의 객관적 범위가 미치는 핵심 영역이며, 행정청이 패소한 동일한 쟁점을 반복적으로 제기하여 신청인을 괴롭히는 것을 방지한다.

3. 기속력의 범위

(1) 객관적 범위

- 기속력은 단순히 판결의 주문(예 : 거부처분을 취소한다)에만 미치는 것이 아니라, 판결의 주문 도출의 전제가 된 구체적인 위법 사유에 관한 판단에 미친다. 즉, 법원이 해당 거부처분이 왜 위법한지 판단한 처분 사유의 존부 및 당부(當否)에 대한 판단에 기속력이 발생한다.

(2) 시간적 범위

- 기속력은 원칙적으로 종전 거부처분 시에 존재했던 사실관계와 법령을 기준으로 판단된 위법성에 한하여 미친다. 따라서 판결 확정 후에 새로이 발생한 사유나 법령의 변화는 기속력의 시간적 범위 밖에 놓이게 될 가능성이 있다.

III. 확정판결에도 재차 거부처분을 할 수 있는 경우

- 행정청이 확정된 취소판결에도 불구하고 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는, 그 재차 거부처분이 종전 판결의 기속력에 저촉되지 않는 새로운 사유에 근거할 때에 한정된다. 이는 실질적인 법치 행정의 요청과 국민의 실효적 권리 구제라는 두 가치 사이의 조정을 통해 도출된 것이다.

1. 새로운 법적·사실적 사유에 근거하여 거부하는 경우

- 이는 거부 사유가 종전 처분 시 이미 존재했던 사유이기는 하나, 종전 거부처분의 위법성 판단에 전제가 된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는 경우이다.

(1) 새로운 사유의 허용 원칙

- 거부처분 취소판결의 기속력은 판결에서 위법하다고 판단된 사유에 한정되므로, 행정청은 그 기속력에 저촉되지 않는 한 종전 처분 시 이미 존재하고 있던 다른 독립적인 사유를 들어 다시 거부처분을 할 수 있다.

(2) 기본적 사실관계의 동일성의 판단

- 새로운 거부 사유가 되기 위해서는 종전 거부 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않아야 한다.

① 동일성 부정의 의미

- 두 사유가 법적 쟁점이 다르고, 각 사유를 뒷받침하는 구체적인 사실관계가 상호 독립적이어서, 행정청이 종전 처분 시 하나의 사유만 주장했다 하더라도 다른 사유를 주장하지 않은 데 상당한 이유가 있는 것으로 볼 수 있는 경우를 의미한다. 예를 들어, 신청서류 미비와 공익 목적상 거부는 그 근거가 되는 사실관계와 법적 판단의 관점이 완전히 다르므로 동일성이 부정된다.

② 판례의 입장

- “대법원”은 거부처분 취소판결 확정 후 재처분을 하면서 종전 거부처분의 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 볼 수 없는 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 저촉되지 않는다고 본다. 이 경우 행정청은 새로운 사유를 근거로 적법하게 재차 거부처분을 할 수 있다.

(3) 법적 근거

- 만약 행정청이 모든 거부 사유에 대해 기속력을 받게 된다면, 행정청은 소송에서 모든 사유를 한꺼번에 주장할 것이고, 이는 소송의 복잡화와 소송경제의 저해를 초래할 수 있다. 따라서 법원은 기본적 사실관계의 동일성이 없는 독립된 새로운 사유에 대해서는 기속력의 적용을 배제한다.

2. 판결 확정 후에 새로운 법령이 제정·개정된 경우

- 거부처분 취소판결이 확정된 후, 행정청이 재처분 의무를 이행하기 전에 새로운 법령이 제정 또는 개정되어 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 법적으로 발생한 경우이다.

(1) 법적 근거

- 취소판결의 기속력은 처분 시의 법령에 근거하여 발생한 위법성에 한하여 미치지만, 행정청의 재처분은 재처분 시의 유효한 법령을 적용해야 한다. 이는 법치주의 원칙상 재처분 시의 적법한 법령을 적용해야 할 행정청의 의무가 종전 판결의 기속력보다 우선하기 때문이다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 확정판결 이후 법령이 변경되어 그 변경된 법령을 적용함으로써 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 발생하였다면, 행정청은 변경된 법령을 근거로 재차 거부처분을 할 수 있다고 명시하였다.

(3) 예시

- 행정청의 유해 물질 배출 시설 설치 허가 거부처분이 법원에 의해 취소판결 확정 후, 관련 환경법이 개정되어 배출 기준이 대폭 강화되었고, 이 새로운 기준에 따라 유해 물질 배출 시설 설치가 불가능하게 된 경우가 이에 해당한다.

3. 판결 확정 후에 새로운 사실이 발생하여 거부하는 경우

- 거부처분 취소판결이 확정된 후, 행정청이 재처분 의무를 이행하기 전에 새로운 사실이 발생하여 그 새로운 사실을 근거로 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 발생한 경우이다.

(1) 법적 근거

- 기속력은 종전 처분 시에 존재했던 사실관계에 대한 판단에 미치므로, 판결 확정 후에 새로 발생한 사실에 근거한 거부처분은 기속력의 시간적 범위 밖에 있다. 행정청은 항상 최신의 정확한 사실관계를 바탕으로 적법하고 합목적적인 처분을 해야 할 의무가 있다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 확정판결이 있는 후 새로 발생한 사실을 근거로 하는 거부처분은 종전 판결의 기속력에 반하지 않는 새로운 처분으로 보아 허용된다고 본다.

(3) 예시

- 행정청의 건축 허가 거부처분이 법원에 의한 취소 판결로 확정된 후, 해당 건축 부지에 대형 싱크홀이 발생하여 안전상 이유로 건축이 불가능한 위험 구역으로 지정된 경우, 이 새로운 사실을 근거로 행정청은 재차 거부처분을 할 수 있다.

IV. 사안의 적용

- 법원의 거부처분 취소소송 인용판결 확정에도 불구하고 행정청 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는 다음과 같이 요약하여 적용할 수 있다.

1. 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유

- 종전 거부 사유가 법원이 위법하다고 판단한 a 요건 미비였다면, A는 재처분 시 종전 처분 시 이미 존재했던 b 요건 미비를 이유로 거부할 수 있다. 단, b 요건은 a 요건과 법적 쟁점 및 사실관계가 완전히 달라 기본적 사실관계의 동일성이 부정되어야 한다.

2. 판결 확정 후 법령 변경

- 판결 확정 이후 관련 법령이 개정되어 甲의 신청 요건이 강화되었고, 그 강화된 요건을 적용할 경우 甲이 요건을 충족하지 못하게 된 경우, A는 변경된 법령을 근거로 거부처분을 할 수 있다.

3. 판결 확정 후 사실관계 변화

- 판결 확정 후, 신청 대상 목적물의 멸실이나, 신청인의 자격 상실, 또는 신청 대상 지역의 공익적 위험 발생 등 새로운 사실관계가 발생하여 이를 근거로 甲의 신청을 거부해야 할 사유가 생긴 경우, A는 이 새로운 사실을 근거로 거부처분을 할 수 있다.

V. 결론

- 행정청 A가 거부처분 취소소송의 인용판결 확정에도 불구하고 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는, 그 재차 거부처분의 근거가 확정판결의 기속력에 저촉되지 않는 새로운 사유에 한정된다. 이는 ❶ 종전 판결이 인정한 위법 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유에 근거하거나, ❷ 판결 확정 후에 새로운 법령이 제정·개정되었거나, ❸ 판결 확정 후에 새로운 사실이 발생하여 거부 사유가 생긴 경우에 한하여 적법하게 인정될 수 있다. 이외의 사유로 재차 거부하는 것은 판결의 기속력 중 반복 금지 의무에 위반되어 위법하게 된다.